

1500365-72.2020.8.26.0650
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro
Comarca: Valinhos
Foro: Foro de Valinhos
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 12/07/2022
... policiais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Valinhos
Foro de Valinhos
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Av.Independencia, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500365-72.2020.8.26.0650 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500365-72.2020.8.26.0650
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO DE EUQUINE SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

THIAGO DE EUQUINE SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de abril de 2020, por volta das 08h30min., na Rua Antônio Carlos, 40, Centro, nesta cidade e comarca de Valinhos, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, droga popularmente conhecida como maconha, pesando 0,9 g (peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de exibição e apreensão (fls. 8/9) e Laudo Pericial (fls. 11/13).

Consta que Guardas Civis Municipais foram informados por populares que, na agência do Banco Bradesco, situada no local, havia três indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual se dirigiram até o local e encontraram o denunciado; o abordaram e, em busca pessoal, nada encontraram, e, em seguida, os guardas fizeram busca no carro do acusado, encontrando uma pequena porção de maconha e uma folha de cheque

assinada em branco em nome de terceiro e um talonário de cheques vazio no nome da mesma pessoa, oportunidade em que o denunciado contou que recebeu o cheque de terceiro (fls. 66/68).

O denunciado aceitou a proposta de transação penal (fls. 42 e 58), porém não pagou nenhuma parcela da prestação pecuniária nem apresentou justificativa, motivo pelo qual o Ministério Público ofereceu a denúncia. Designada audiência para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, o acusado não compareceu.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento na data de 15/02/2022, a denúncia foi recebida. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação GM Marcio Roberto Banhe e GM Jesuíno Honório Pereira e procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 95).

Em seus memoriais, protestou o Ministério Público pela improcedência da ação. Argumentou, em resumo, ilícita a forma da ação dos guardas municipais, porquanto é vedado a eles a realização de policiamento ostensivo e investigação, como no caso dos autos, em que realizaram atividade típica de investigação de competência da Polícia Civil, de apuração da procedência de denúncia anônima, e da Polícia Militar, de realização de patrulhamento ostensivo, com a abordagem e revista pessoal no acusado fora da situação de flagrância (fls. 102/108).

A defesa também protestou pela absolvição, ao argumento de que houve desvio de funções por parte dos GCMs contrariando assim os dispositivos legais do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, momento em que realizaram operações que extrapolam a sua função gerando assim provas ilícitas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O laudo pericial de fl. 10 comprova a materialidade da substância entorpecente, cujo resultado fora positivo para maconha.

Em juízo, o GM Jesuíno Honório Pereira informou que foram solicitados por populares e chegando ao local se depararam com o acusado; fizeram a abordagem e constataram que ele estava com entorpecente; esclareceu que foram solicitados por populares, mas outras pessoas já tinham ligado no 153; foram acionados pela central da guarda municipal; fizeram a revista pessoal quando o acusado estava fora do carro, não encontraram nada; depois revistaram o veículo; não acionaram a polícia militar; próximo do local há uma praça pública, por volta de 300 metros.

O GM Marcio Roberto Banhe, por sua vez, também informou que receberam a informação de que havia um indivíduo em frente ao Banco Bradesco dentro de um veículo; na revista pessoal nada foi encontrado, mas ao revistarem o veículo, encontraram uma pequena porção de maconha e algumas folhas de cheques; o acusado alegou que faz serviço de Uber e alguém poderia ter deixado a droga; sobre os cheques, alegou que havia recebido de um indivíduo chamado "Bahia" por serviços prestados; a porção de maconha estava no assoalho ou no painel, não se recorda; foram acionados pela central da guarda municipal; quando receberam a comunicação estavam em patrulhamento na área central da cidade; o patrulhamento é feito para os próprios municípios e logradouros; não acionaram a PM; pediram os documentos do veículo.

Interrogado, o acusado disse que estava em Valinhos a serviço e foi fazer um depósito para sua esposa; presta serviço de Uber; os guardas municipais pediram seus documentos e quando foram até o carro, encontraram o entorpecente; disse que a droga não era sua e acredita que era de algum passageiro.

Acolho os argumentos ministeriais apontando para a ilicitude da prova pela forma

como fora produzida, visto que os Guardas Municipais procederam à investigação policial, extrapolando as funções elencadas no art. 144, § 8º da CR, qual seja: proteção dos bens do Município, serviços e instalações.

É certo que a Constituição Federal não atribui à Guarda Municipal tarefas relacionadas à segurança pública, limitando sua função aos bens e serviços municipais. Portanto, nula a prova produzida por guarda municipal em investigações policiais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de busca pessoal realizada a despeito de não se verificar a fundada suspeita a que se referem os artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Inocorrência, ademais, de situação clara de flagrante delito contemplada pelo artigo 301, do mesmo Diploma. Ausência de prova da materialidade ou autoria delitiva colhida de fonte independente da ilícita apreensão das substâncias. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1504621-92.2022.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

“Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Condenação - Preliminar de nulidade na obtenção da prova - Ausência de materialidade diante da prisão em flagrante do acusado feita por guardas civis municipais em função típica de policiamento ostensivo (Polícia Militar) e investigativo (Polícia Judiciária) - Ausência de fundada suspeita da prática de crime no momento da abordagem, contaminando a apreensão das drogas - Função típica reservada constitucionalmente às Polícias - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - recurso provido DIANTE DO ACOLHIMENTO DA Preliminar SUSCITADA, decretando-se a absolvição do acusado, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.” (TJSP; Apelação Criminal 1501484-26.2020.8.26.0567; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (Grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. O feito encontra-se eivado de mácula insanável. Falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais, constituindo grave ofensa às regras constitucionais sua atuação nesse sentido. Da ilegalidade do comportamento dos guardas civis advém a ilicitude das provas obtidas em consequência das diligências por eles realizadas. Assim, como toda a prova reunida no processo e que deu sustentação à procedência da acusação, foi obtida mediante infração a normas de natureza constitucional e processual, essa ilicitude torna o conjunto probatório inutilizável, decorrendo daí a necessidade de absolvição do apelante, sob pena de tonar letra morta a peremptória vedação constitucional à prova ilícita. Apelo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, CPP, com expedição de alvará de soltura clausulado (TJSP; Apelação 0009091-48.2015.8.26.0048; Relator (a): Péricles Piza; 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 27/09/2017). (grifei)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que absolvo a réu THIAGO DE EUQUINE SANTOS por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

PRIC

Valinhos, 11 de julho de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA